

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3311/2542

ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์
นาย ประดิษฐ์ แก้ว เตือน จิต

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7, มาตรา 379

ตามหนังสือสัญญากู้เงิน ระบุว่าผู้กู้หรือจำเลยยอมเสียดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ให้กู้หรือโจทก์เป็นรายเดือนสำหรับเงินกู้ตามสัญญา ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี หรือตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งผู้ให้กู้อาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ข้างต้น และผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามประกาศธนาคารฯ หรือตามหนังสือสัญญาจำนองก็ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เช่นเดียวกัน ดังนั้น นับแต่วันแรกที่จำเลยรับเงินกู้ยืมไปจากโจทก์ โจทก์ก็สามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี จากจำเลยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้จำเลยผิดนัดภายใต้การควบคุมหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไม่ต้องด้วยข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของเบี้ยปรับตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ที่กำหนด ให้ลูกหนี้หรือจำเลยใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตน ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร การที่โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราขั้นต่ำแก่จำเลยในระยะเริ่มแรก แล้วค่อย ๆ ปรับให้สูงขึ้นถือเป็นการให้ความอนุเคราะห์แก่ ลูกค้า ซึ่งไม่อาจแปลข้อกำหนดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยธรรมดา ทัว ๆ ไปให้กลายเป็นเบี้ยปรับอันอาจก่อให้เกิดเป็นโทษ แก่โจทก์ได้ จึงไม่ควรที่จะลดดอกเบี้ยของโจทก์ลงเหลืออัตรา ร้อยละ 17 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 บรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้จำนวน 436,679.97 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 386,821.77 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองหรือทรัพย์สิน อื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 436,679.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปีของต้นเงิน 386,821.77 บาท นับถัดจากวัน ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าไม่ยอมชำระให้ยึดที่ดินตามหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3562 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำ เงินชำระหนี้โจทก์หากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลย ออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ วรรค หนึ่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่โจทก์เริ่มคิด ดอกเบี้ยตอนแรกจากจำเลยในอัตราร้อยละ 12.25 ต่อปีแต่ครั้งจำเลยผิดนัดชำระหนี้ โจทก์จึงค่อย ๆ ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเรื่อยจนถึงอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรา สูงสุดตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้โจทก์อาจคิด

จากจำเลยผู้กู้ยืมได้นั้น เป็นเบี้ยปรับหรือไม่ พิจารณาแล้วตามหนังสือสัญญากู้เงิน เอกสารหมาย จ.5 ข้อ 1 ย่อหน้าที่สองระบุไว้ความว่า ผู้กู้หรือจำเลยยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้หรือโจทก์เป็นรายเดือนสำหรับเงินกู้ตามสัญญานี้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี หรือตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งผู้ให้กู้อาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ข้างต้น และผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามประกาศธนาคารฯ หรือตามหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 1 ก็ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เช่นเดียวกัน ฉะนั้น นับแต่วันแรกที่จำเลยรับเงินกู้ยืมไปจากโจทก์ โจทก์ก็สามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี จากจำเลยได้ทันทีโดยมิพักต้องรอให้จำเลยผิดนัดภายใต้การควบคุมหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง รูปเรื่องจึงไม่ต้องด้วยข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ที่กำหนดให้ลูกหนี้หรือจำเลยใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร อนึ่ง การที่โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราขั้นต่ำแก่จำเลยในระยะเริ่มแรกแล้วค่อย ๆ ปรับให้สูงขึ้นเมื่อเห็นจำเลยไม่มีความจริงใจในการชำระหนี้ โดยไม่คิดอัตราร้อยละ 19 ต่อปีทันทีตามที่โจทก์อาจคิดได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีในอันที่โจทก์จะพึงให้ความอนุเคราะห์แก่ลูกค้าหรือจำเลยในเรื่องที่อยู่อาศัย จึงไม่น่าที่จะแปลเจตนาดีของโจทก์จากข้อกำหนดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยตามธรรมดาทั่ว ๆ ไปให้กลายเป็นเบี้ยปรับอันอาจก่อให้เกิดเป็นโทษแก่โจทก์ได้กรณีนับเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะลดดอกเบี้ยของโจทก์ลงเหลืออัตราร้อยละ 17 ต่อปี ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 บรรทัดหนึ่ง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 436,679.97 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี แต่มิให้เกินอัตราสูงสุดตามที่กระทรวงการคลังกำหนดของต้นเงิน 386,821.77 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาเรื่องการติดดอกเบียของธนาคารหรือสถาบันการเงินมีเรื่องที่ต้องนำมาวินิจฉัยกันอยู่เสมอในคดีกู้ยืมเงินว่าดอกเบียในสัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นดอกเบียเงินกู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 หรือไม่ หรือเป็นเบียปรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ซึ่งผลในทางกฎหมายแตกต่างกันมากกล่าวคือ ถ้าเป็นดอกเบียเงินกู้ยืมแล้ว เมื่อคู่สัญญาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อผู้ให้กู้กับผู้กู้ยืมตกลงกันในสัญญาว่าผู้กู้ยืมจะให้ดอกเบียแก่ผู้ให้กู้เป็นจำนวนเท่าใดตามที่กฎหมายกำหนดแล้วย่อมผูกพันตามนั้น และศาลไม่อาจลดอัตราดอกเบียลงไปจากข้อตกลงนั้นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2541) หรือการติดดอกเบียในเรื่องอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันซึ่งต้องพิจารณาจากสาระสำคัญในสัญญานั้น ๆ ประกอบด้วย เช่น ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดและคำขอสินเชื่อบัตรเครดิตกำหนดว่าในกรณีที่ธนาคารผ่อนผันการจ่ายเงินไปก่อน ทั้งที่เงินฝากคงเหลือในบัญชีของผู้ฝากมีไม่พอจ่าย ผู้ฝากย่อมผูกพันตนที่จะจ่ายเงินนั้นคืน และยินยอมเสียดอกเบียในอัตราสูงสุดของดอกเบียเงินกู้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์คิดจากผู้กู้ยืมเงินที่ธนาคารใดก็ได้ผ่อนผันจ่ายไปก่อนนั้น ไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 เพราะมิใช่เป็นเรื่องกู้ยืม และโจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์ เป็นสถาบันการเงิน ข้อตกลงดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย จำเลยต้องเสีย

อกเบี้ยไปตามนั้น ไม่มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่จะลดได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1550/2539) กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องกู้ยืมเงินแต่ก็มีการติดดอกเบี้ยกันได้ โดยถือเอาเงื่อนไขการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์คิดจากผู้กู้ยืมเป็นเกณฑ์ ลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงถือว่าเป็นดอกเบี้ยตอบแทนกันในการให้บริการของสถาบันการเงินไม่เข้าลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในรูปของดอกเบี้ย ดังนั้น การทำความเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยที่มีการกำหนดหรือตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมเงินคงต้องทำความเข้าใจแนวคิดของกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและทำความเข้าใจหลักทั่วไปว่าด้วยเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ด้วย เพราะในบางกรณีนั้นกำหนดเบี้ยปรับอาจออกมาในรูปของดอกเบี้ยได้เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6887/2541 ตามสัญญากู้เงินข้อ 2 ระบุว่า จำเลยทั้งสองยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราขั้นต่ำที่โจทก์คิดจากลูกค้าชั้นดีรวมกันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปีซึ่งขณะทำสัญญาอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่โจทก์คิดจากลูกค้าชั้นดีร้อยละ 13.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่จำเลยทั้งสองต้องชำระแก่โจทก์ในขณะทำสัญญาจึงเท่ากับร้อยละ 14.25 ต่อปีและสัญญาข้อ 4 ระบุว่าในกรณีที่จำเลยทั้งสองผิดนัดผิดสัญญายอมให้โจทก์ติดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์ประกาศใช้เรียกเก็บจากลูกค้าผู้กู้เงินทั่วไปในกรณีผิดนัดผิดสัญญาซึ่งขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดอัตราร้อยละ 18 ต่อปี จึงเห็นได้ว่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยเดิมมีลักษณะเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเบี้ยปรับตามนัยแห่งมาตรา 379 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7328/2541 ข้อตกลงให้ติดดอกเบี้ยเพิ่มในกรณีลูกหนี้ผิดนัดนั้นเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในรูปของดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นจากเดิม ดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นนี้จึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา 379 ซึ่งถ้าสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจลดลงได้ตามมาตรา 383 แต่ที่ศาลอุทธรณ์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ยังไม่ถูกต้อง เพราะตามสัญญามีข้อตกลงจะชำระ

ดอกเบี้ยตามปกติโดยไม่คิดนัดในอัตราร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี และถ้าผิดนัดจึงจะคิดเพิ่มขึ้นจากนี้ ดังนี้ จึงเป็นเบี้ยปรับเฉพาะส่วนที่เกินจากร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี การลดลงจึงลดลงได้ต่ำสุดในอัตราร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี จะลดลงให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้ ตามตัวอย่างทั้งสองกรณีนี้คงเห็นได้ว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แน่นอนว่าเป็นจำนวนเท่าใด แต่ถ้าผิดนัดแล้วจะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มอีกเท่าใด การกำหนดให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มในลักษณะเช่นนี้ถือว่าส่วนที่เพิ่มเป็นเบี้ยปรับ เพื่อความเข้าใจโปรดพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาอีกเรื่องหนึ่งดังนี้เบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควรจะเรียกค่าเสียหายนี้ว่าเป็นเบี้ยปรับดอกเบี้ย หรืออย่างอื่นก็ได้ แต่หากมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เจ้าหนี้รับหรือเรียกเอาได้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควรแล้วย่อมเป็นเบี้ยปรับทั้งสิ้น เมื่อตามสัญญากู้ยืมเงินกำหนดไว้ว่าหากจำเลยผิดสัญญายอมให้โจทก์เรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมดและคิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งคิดดอกเบี้ยกันร้อยละ 11 ต่อปี ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากอัตราที่กำหนดไว้จึงเป็นเบี้ยปรับหากสูงเกินส่วนศาลลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 102/2541) ส่วนกรณีที่ไม่ถือว่า การคิดดอกเบี้ยเป็นเบี้ยปรับ หากแต่เป็นดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินตามปกตินั้น เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2541 เบี้ยปรับคือสัญญาซึ่งลูกหนี้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร แต่สัญญากู้เงินหรือสัญญาจำนองกำหนดให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แม้จำเลยทั้งสองผู้เป็นลูกหนี้จะมีได้ผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น ข้อสัญญาดังกล่าวจึงมิใช่เบี้ยปรับ การที่ศาลชั้นต้นลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ลงเหลืออัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยอ้างว่าเป็นเบี้ยปรับที่สูง

เกินส่วนนั้น จึงไม่ชอบ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1828/2541 ตามสัญญากู้เงินและสัญญาจ้างองระบุดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีหรือดอกเบี้ยอัตราสูงสุดที่โจทก์กำหนดและระบุด้วยว่าจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์ขึ้นหรือปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมโดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบและถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าแล้วนอกจากนี้สัญญากู้เงินยังระบุอีกว่าหากภายหลังวันทำสัญญา ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บได้ จำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์เรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น การที่โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 18 ต่อปี เป็นร้อยละ 19 ต่อปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศของโจทก์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี จึงเป็นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินและสัญญาจ้างองที่กำหนดให้โจทก์มีสิทธิขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้ผิดนัดชำระหนี้ ข้อสัญญาดังกล่าวจึงไม่ใช่เบี้ยปรับตามมาตรา 379 ที่ศาลจะลดลงได้ตามมาตรา 383 การที่โจทก์ถือเอาโอกาสปรับดอกเบี้ยดังกล่าวตอนที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการเรียกเอาชำระหนี้ทั้งหมดจากจำเลยที่ 1 เท่านั้น ไม่ทำให้สภาพของดอกเบี้ยตามข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 อันมีอยู่แต่เดิมต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นเบี้ยปรับ โจทก์จึงชอบที่จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี ได้ ขอให้เปรียบเทียบกับคดีตัวอย่างข้างต้นนั้นก็จะเห็นข้อแตกต่างกันว่าลักษณะอย่างใดถือว่าเป็นเบี้ยปรับ แม้ว่าจะเรียกว่าดอกเบี้ยก็ตาม คดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้ศาลฎีกาได้วางหลักให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเป็นแนวเดียวกับบรรทัดฐานในคดีก่อน เช่น ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2541 และ 1828/2541 จึงรวบรวมมาไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทำความเข้าใจ และเป็นข้อคิดว่าแนวคิดของสถาบันการเงินนั้นที่กำหนดรูปแบบสัญญาไว้เป็นสัญญาสำเร็จรูปเช่นนี้จะเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ผลประสิทธิ ฤทธิรักษา